

1507869-03.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Fan, de placas GJZ 6658, produto de roubo; saíram no encalço dos suspeitos, mediante sinais luminosos e sonoros, e deram ordem de parada, a qual não foi acatada; mantiveram-se no acompanhamento do sujeito que pilotava a motocicleta identificada como produto de roubo; por volta das 05h11min, na altura do número 1010 da Estrada do Campo Limpo, o condutor acabou caindo do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

2ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1507869-03.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507869-03.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2087648/2021 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 17072461 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 1643/21/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2087648 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2087648 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 1643/21/356 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY RUAN BRANDAO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra WESLEY RUAN BRANDÃO DE OLIVEIRA (fls. 73/75), qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. o art. 61, II, "j", ambos do Código Penal, pela suposta prática do seguinte fato delituoso: Consta nos autos do incluso inquérito policial, que, em ocasião de calamidade pública, no dia 30 de março de 2021, por volta das 04h50, na Rua Augusto de Almeida Batista, altura do numeral 100, Pirajussara, na Comarca de Embu das Artes-SP, WESLEY RUAN BRANDAO DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 13, fotografias às fls. 25/29, agindo em concurso e identidade de propósitos com mais dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Cleber da Silva Jorge, A motocicleta HONDA/

CG 160 FAN, 2018, na cor branca, placa GJZ6658-S.Paulo/SP, avaliada em R\$10.000,00, e um telefone celular da marca Samsung, modelo A30, avaliado em R\$1.000,00, bens estes de propriedade de Cleber da Silva Jorge (cf. auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 17). (fl. 73).

Em 30.03.2021, decretou-se a prisão preventiva do imputado (fls. 50/53).

A denúncia foi recebida em 13.04.2021 (fls. 87/88).

Regularmente citado (fls. 93/94), o denunciado apresentou resposta à acusação por intermédio de defensor nomeado, refutando o teor da denúncia e arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls. 108/109).

Em não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência instrutória (fls. 119 e 123/124).

Na data aprazada, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas, interrogou-se o acusado, e, uma vez encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais (termo de audiência).

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo questões processuais ou preliminares a serem enfrentadas, e na ausência de nulidades a serem sanadas, incursiono diretamente no exame do mérito da demanda. A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), no boletim de ocorrência (fls. 3/7), nos autos de exibição/apreensão e de entrega da motocicleta Honda/CG 160 FAN, 2018, placas GJZ6658, e do celular Samsung, modelo A30, pertencentes a Cleber da Silva Jorge (fls. 17/18).

A autoria também é certa, emergindo da prova vocal produzida nos autos, sob o crivo do contraditório.

Tanto em solo policial (termo de fl. 12), quanto em juízo, a vítima apresentou versão que atesta a ocorrência do crime de roubo, reconhecendo, estreme de dúvidas, o acusado como sendo um dos autores do delito (auto de fl. 16 e mídia audiovisual da audiência).

Com efeito, apresentado o réu na Delegacia de Polícia e em juízo, Cleber reconheceu-o, com segurança, como sendo o roubador; discriminou-o como a pessoa que desembarcou da garupa da motocicleta de menor porte, revistou-o e subtraiu o seu aparelho celular, assumindo, na sequência, a direção do motociclo. Acerca da dinâmica delitiva, afirmou que: no dia 30.03.2021, por volta das 04h50min, estava trafegando pela Rua Augusto de Almeida Batista, Embu das Artes- SP, em sua motocicleta, quando se deparou com dois motociclos que transitavam na mesma direção que o seu; a motocicleta de maior cilindrada era ocupada por um indivíduo, ao passo que, a de menor porte, por dois sujeitos; o motociclo de maior cilindrada acelerou, emparelhando com o seu, ao tempo em que o condutor, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigiu sua parada e rendição; ato contínuo, os outros dois sujeitos também se aproximaram e deram voz de assalto; o garupa da motocicleta de menor porte desembarcou, reconhecido como sendo o acusado, revistou-o e subtraiu seu aparelho celular, tendo assumido a direção da sua motocicleta; consumado o delito, os três indivíduos se evadiram do local; quando da empreitada criminosa, os três roubadores utilizavam capacete, sendo que aquele que tomou posse de seu motociclo estava de capacete de cor branca; minutos após o roubo, visualizou uma viatura da Guarda Civil e pediu socorro, informando o que havia acontecido e indicando o sentido que os roubadores haviam tomado. Indagado por este Magistrado, disse que um dos roubadores empunhava arma de fogo, utilizada para intimidação subjetiva.

Por sua vez, os guarda civis reiteraram, em juízo, os relatos feitos na fase policial (fls. 8/9 e 10 e mídia audiovisual da audiência).

Clautila Manoela de Manoela Gomes asseverou que: por volta das 04h50min, estava em ponto de parada pela Parque Pirajussara, acompanhada do seu colega de farda Wericky Martins Melo, quando foram informados, via rádio, de uma ocorrência de roubo de motocicleta, ocorrido na Rua Augusto de Almeida Batista; a vítima repassou os dados da motocicleta subtraída, bem como as características dos roubadores, apontando a direção que estes haviam tomado; passaram a rondar pelas imediações para localizar os infratores e recuperar o bem subtraído; adentraram a Avenida Aimara, Parque Pirajussara, e se depararam com três indivíduos ocupando motocicletas, dentre elas a Honda/CG 160 Fan, de placas GJZ 6658, produto de roubo; saíram no encalço dos

suspeitos, mediante sinais luminosos e sonoros, e deram ordem de parada, a qual não foi acatada; mantiveram-se no acompanhamento do sujeito que pilotava a motocicleta identificada como produto de roubo; por volta das 05h11min, na altura do número 1010 da Estrada do Campo Limpo, o condutor acabou caindo do motociclo, ocasião em que foi prontamente abordado e identificado como sendo o réu; em busca pessoal, apreenderam em seu poder um celular da marca Samsung; informalmente, o implicado assumiu a autoria do roubo, assim como o emprego da arma de fogo por um dos coautores não identificado, declarando que a motocicleta e o aparelho de telefonia móvel eram frutos do crime.

Wericky Martins Melo reproduziu, em essência, o retratado pela sua colega. Atestou que: foi repassada a ocorrência de um roubo praticado por três indivíduos; cruzaram com estes e, de pronto, iniciaram o acompanhamento, mediante ordem de parada, a qual foi ignorada; o acusado perdeu o controle da motocicleta; abordado, constataram que ele estava na posse do celular e da moto da vítima.

Interrogado na senda policial (fl. 13), o réu confessou integralmente a prática delitiva. Diante deste Juízo, o imputado voltou a admitir a empreitada criminosa, porém negou o emprego da arma de fogo (mídia audiovisual da audiência).

A confissão judicial do acusado e os seguros relatos da vítima e dos guardas civis que procederam à diligência que resultou na prisão em flagrante formam quadro probatório convincente e bastante para respaldar a autoria delitiva. O ofendido reconheceu, convictamente, o réu como sujeito ativo da empreitada criminosa; ao seguro reconhecimento na fase extrajudicial seguiu-se o inequívoco reconhecimento pessoal perante este Juízo. E a motocicleta e o aparelho celular da vítima foram encontrados na posse do réu logo após terem sido subtraídos, o que gera a presunção de sua responsabilização criminal, invertendo-se o ônus da prova. Em uma palavra: uma vez concatenadas as versões da vítima, dos guardas civis e do acusado, não há que se falar em insuficiência probatória.

O elemento subjetivo especial do tipo (intenção de apoderar-se dos bens da vítima, visando a ter as coisas para si) ficou bem delineado na abordagem feita pelos agentes, anunciando o assalto, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, com o fito de suprimir a possibilidade de resistência do ofendido. Isto é: houve prenúncio de acontecimento desagradável, com força intimidativa, importante e sério, o que caracteriza o crime de roubo, na forma do caput do art. 157 do CP. Na lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

Grave ameaça ou violência a pessoa: a grave ameaça é o prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério. O termo violência, quando mencionado nos tipos penais, como regra, é traduzido como toda forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana. Lembremos, no entanto, que violência, na essência, é qualquer modo de constrangimento ou força, que pode ser física ou moral. Logo, bastaria mencionar nos tipos, quando fosse o caso, a palavra violência, para se considerar a física e a moral, que é a grave ameaça. Mas, por tradição, preferiu o legislador separá-las, citando a grave ameaça (violência moral) e a violência, esta considerada, então, a física ou real. Na jurisprudência: STF: "Configura-se o crime de roubo quando a subtração do bem é cometida mediante violência ou grave ameaça. Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto. É desnecessário que a violência física perpetrada cause dano à integridade corporal da vítima, sendo suficiente, para a caracterização do roubo, imposição de força física, material ou simples vias de fato capazes de minar a possibilidade de resistência à subtração do bem. Precedentes" (HC 107.147- MG, 1.^a T., rel. Rosa Weber, 17.04.2012, v.u.). (Código Penal comentado - 20. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 787). (Negrito no original).

O concurso de pessoas restou configurado, incidindo a causa de aumento do art. 157, § 2º, II, do CP. O acusado agiu previamente conluído com outros dois roubadores, sendo irrelevante que estes últimos não tenham sido identificados.

Imperativo, ainda, o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP). Apesar de negativa, no ponto, do acusado, a vítima foi taxativa ao pontuar que ao menos um dos agentes empunhava arma de fogo. Pouco importa se o artefato bélico foi apreendido e periciado, na medida em que evidenciada nos autos a intimidação subjetiva da vítima. Em casos de roubo, há de

se atribuir especial realce à palavra da vítima, uma vez que esse crime comumente ocorre na clandestinidade, sem a presença de terceiros, e não há motivos para acreditar que aquela deseje ver o acusado injusta e indevidamente condenado. E, defendendo-se o réu alegando não ter se valido do artefato bélico, tocava a ele o ônus de produzir tal evidência (art. 156 do CPP), do qual não se desincumbiu a contento. A propósito:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARMA - PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte. (STF, HC 96.985/DF, Primeira Turma, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.11.2015);

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TESE DE NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.

DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.

(...)

2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas. (...) (STJ, HC 208.023/SP, 6ª Turma, rel. Min. Nélfi Cordeiro, j. 23.06.2015).

Apelação. Roubo e extorsão. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Vítima abordada enquanto estacionava o veículo, sendo obrigada a fornecer a senha dos cartões bancários, além de serem subtraídos diversos bens de uso pessoais. Ofendida libertada após permanecer duas horas em poder dos roubadores, não sendo o carro subtraído. Embora não tenha sido reconhecido pela ofendida, posto ter sido obrigada a permanecer com a cabeça abaixada durante todo o tempo, as impressões digitais do acusado foram localizadas nos vidros do automóvel. Método dactiloscópico apto a trazer a certeza da autoria. Condenação mantida. Pretendido afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Arma não apreendida. Desnecessidade. A apreensão e perícia do armamento mostra-se desnecessária quando sua existência é suficientemente comprovada por outros elementos de prova. Inaplicabilidade do art. 158 do CPP, posto não haver vestígios a serem periciados. Penas-base elevada em 1/4, posto ter sido o crime praticado enquanto o réu cumpria pena em regime aberto por outro delito. Na terceira fase, elevação em 2/3 pelo emprego de arma de fogo. Pleito de reconhecimento do crime continuado. Inviabilidade, posto se tratar de infrações de natureza distinta. Precedentes do STJ. Concurso material mantido. Pena definitiva em 15 anos e 10 meses de reclusão. Regime fechado mantido. Apelo improvido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1540466-45.2019.8.26.0050, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 24.11.2020). (Negritei). Concorrendo duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, o juiz pode limitar-se a uma só majoração, prevalecendo, todavia, a majorante que mais aumenta a reprimenda (art. 68, parágrafo único, do CP). Como anota CLEBER MASSON, “cuida-se de faculdade judicial. (...) Nada impede, porém, a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena.” (Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120) – v. 1 – 15. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2021, p. 619). Fica a cargo do juiz, em sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a majoração, sem que haja um critério meramente matemático, ancorado tão somente no número de causas de aumento (Súmula nº 443 do STJ).

No presente caso, não há razões que justifiquem a imposição sucessiva de dois aumentos, porquanto não há elementos que confirmem maior reprovabilidade à conduta do acusado. Houve emprego de uma única arma, e o roubo foi cometido por três agentes, tendo durado pouco tempo (conforme declarado pela vítima), de modo que aumentos sucessivos se mostrariam exagerados, vulnerando o princípio da proporcionalidade como critério orientador da resposta punitiva. O Superior Tribunal de Justiça já acolheu esse mesmo posicionamento:

(...) na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causa de aumento, com remissão a peculiaridades do caso

em comento, pois o 'modus operandi' do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica da majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade. Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, §2.º, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, §2.º-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal (...) (HC 472.771/SC, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.12.2018).

Na mesma direção se pronunciou recentemente o Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo (artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal). Insurgência da Defesa pleiteando a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento do aumento aplicado à pena em virtude do emprego da arma de fogo e a aplicação de apenas um aumento na terceira fase da dosimetria, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, além da fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena corporal e a aplicação da detração penal. Impossibilidade da aplicação da absolvição pleiteada. Robusto conjunto probatório que impõe a manutenção da condenação do réu. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas provas dos autos. Penas redimensionadas. Reduzido aumento aplicado à pena-base em virtude das consequências do crime. Causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo devidamente comprovada. Instrumento não apreendido. Irrelevância. Prova oral consistente no uso daquele armamento durante a ação delitiva. Aplicação do art. 167 do CPP. Precedentes do TJSP. Na fase intermediária, reconhecida a agravante da reincidência ostentada pelo acusado. Na derradeira etapa, foram aplicadas equivocadamente duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Vigência da Lei 13.654/18. Aplicação do art. 68 do Código Penal. Adequação da pena que foi reduzida. Regime fechado mantido ante a gravidade do crime praticado e a reincidência em crime patrimonial ostentada pelo réu. Pedido de detração que deve ser apreciado pelo juízo das execuções. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Criminal nº 0091137-83.2018.8.26.0050, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Osni Pereira, j. 06.05.2021). (Negritei).

Aplicarei, portanto, apenas o aumento na fração de 2/3, referente ao emprego de arma de fogo na ação criminosa (art. 157, § 2º-A, I, do CP). Por fim, não é o caso de reconhecer a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP. Embora não se discuta que o crime ocorreu durante o período de calamidade pública decretada em razão da pandemia da COVID-19, a caracterização da agravante em tela exige que o agente tenha se aproveitado consciente e voluntariamente de circunstância que importe maior gravidade do injusto, o que não se descortina no caso concreto. Ocorre que a situação de pandemia em nada contribuiu para a perpetração do delito. Nesse sentido, colho decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça Felix Fischer: Com relação à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em tese seria cabível em desfavor do paciente, em face da crise causada pela pandemia, de ordem, econômica, social e sanitária, já que o crime foi cometido na vigência do Decreto Legislativo 6/2020, de 20/03/2020. Todavia, a despeito da prática do crime em ocasião de calamidade pública e do desvalor, sem dúvida, da conduta do paciente, não é suficiente, a meu sentir, a existência do Decreto que reconheceu o estado de calamidade pública para incidência da aludida agravante, uma vez que é imprescindível a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância, e isso não foi devidamente demonstrado na hipótese em análise. (HC nº 620.363/SP, publicado em 18.11.2020). Logo, ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e causas de extinção da punibilidade, a responsabilização do acusado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal é de rigor. Passo a dosar a pena aplicável a ele, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (arts. 59 e 68).

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas pelo art. 59 do Código Penal, verifico que: a culpabilidade é normal à espécie delitiva; o réu é primário (fl. 33); não há maiores informações sobre a conduta social e a personalidade do agente, não ensejando maior desvalor; os motivos são inerentes ao elemento subjetivo do tipo penal, não merecendo valoração negativa; as circunstâncias e as consequências do crime também são inatas ao tipo penal, no aspecto objetivo, e/ou compreendem majorantes, não comportando avaliação negativa, sob pena de bis in idem; e o comportamento da vítima é circunstância neutra ou favorável.

À vista dessas circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no piso de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, incidem as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea perante as autoridades policial e judicial (art. 65, III, "d", do CP), utilizada para a formação do convencimento deste julgador (Súmula nº 545 do STJ), e da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), porque o acusado, nascido em 06.05.2001 (fl. 33), era menor de 21 anos na data dos fatos, ocorridos em março de 2021. Não diviso, por outro lado, agravantes.

Entretanto, a fim de não desrespeitar o patamar mínimo estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal, deixo de atenuar a pena anteriormente dosada (Súmula nº 231 do STJ).

Na terceira fase, não há causas de diminuição a serem sopesadas. Noutro giro, concorrem as causas de aumento dos §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal, de maneira que majorarei a pena em 2/3, consoante fundamentação supra, tornando-a definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Ausentes maiores informações sobre a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, com fulcro no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Embora o réu seja primário, cuida-se de roubo praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida contra a pessoa, com emprego de arma de fogo, circunstâncias que denotam a gravidade concreta do crime, não se cogitando, assim, de violação às Súmulas nºs 440, 718 e 719, a primeira do STJ e as duas últimas do STF. Nesse tocante:

Habeas corpus.

[...]

2. Crime contra o patrimônio. Roubo. Condenação. Pena de 5 anos e 8 meses de reclusão e regime inicial fechado.

3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. A imposição de regime inicial fechado para cumprimento de pena fundamentou-se em fato concreto, tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa. Precedentes.

4. Ordem denegada. (STF, HC 115.534/SP, 2ª Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.06.2013);

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.

1. Apesar da aplicação da pena no mínimo legal e da primariedade do agravante, a fixação do regime mais severo teve fundamentação idônea, extraída de elementos concretos da prática delitiva, em que houve ameaças às vítimas, por meio de emprego de arma.

2. Inexiste ilegalidade na imposição do regime fechado, tampouco desrespeito ao comando das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF.

3. A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelado, em caráter absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a imposição de regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo 'quantum' da reprimenda .

4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 169.855/SP, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 16.05.2013); e
Apelação - Roubo majorado (Art. 157, § 2º, II, do CP e art. 244-B do ECA, em concurso formal) - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos e reconhecimento da vítima que encontram amparo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu e seus comparsas menores - Adolescentes que igualmente confessaram perante a Vara da Infância a prática delitativa na companhia do réu - Negativa do acusado inverossímil e desmentida pelas demais provas dos autos - Roubo consumado com a inversão da posse da res e cessação da violência empregada - Desnecessidade e posse mansa e pacífica ou que o bem tenha saído da esfera de vigilância da vítima - Precedentes - Impossibilidade de desclassificação para a forma tentada - Crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90) - Crime formal que prescinde de prova da efetiva corrupção do menor, bastando a prática de crime em sua companhia - Precedentes - Concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores - Manutenção do regime inicial fechado - Segregação em regime mais gravoso necessária diante da gravidade concreta do delito - Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal nº 0000464-15.2016.8.26.0535, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Osni Pereira, j. 19.11.2019). (Negritei).

O tempo de prisão provisória não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena corporal (art. 387, § 2º, do CPP). Eventuais pleitos de progressão de regime e detração penal devem ser formulados perante o juízo das execuções, competente para tanto, porque ausentes notícias sobre a real situação carcerária do acusado (art. 112, § 1º, da LEP). Nessa linha:

Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo (artigo 157, § 2º, inciso II e §2ºA, inciso I, do Código Penal). Insurgência da Defesa pleiteando a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento do aumento aplicado à pena em virtude do emprego da arma de fogo e a aplicação de apenas um aumento na terceira fase da dosimetria, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, além da fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena corporal e a aplicação da detração penal. Impossibilidade da aplicação da absolvição pleiteada. Robusto conjunto probatório que impõe a manutenção da condenação do réu. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas provas dos autos. (...). Regime fechado mantido ante a gravidade do crime praticado e a reincidência em crime patrimonial ostentada pelo réu. Pedido de detração que deve ser apreciado pelo juízo das execuções. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, Apelação Criminal nº 0091137-83.2018.8.26.0050, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Osni Pereira, j. 06.05.2021). (Negritei).

Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da reprimenda, tanto em virtude da quantidade de sanção imposta, quanto mercê da grave ameaça a pessoa (arts. 44, I, e 77, caput, ambos do Código Penal).

Denego o apelo em liberdade. Da gravidade concreta do crime praticados em concurso de pessoas emerge que, caso solto, o réu poderá colocar em xeque a tranquilidade social, de vez que terá os mesmos estímulos para delinquir. No preciso escólio de NORBERTO AVENA:

Entende-se justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir. (...)

Neste mesmo prisma, Guilherme de Souza Nucci, aduzindo, quanto à garantia da ordem pública, que se entende pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social. (Processo Penal - 13. ed. - Rio de Janeiro: Forense;

Método 2021, pp. 1028/1029).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu WESLEY RUAN BRANDÃO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

O acusado respondeu ao processo preso, e, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico, continuará custodiado (art. 387, § 1º, c.c. art. 312, ambos do CPP), devendo ser recomendado, desde logo, ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, ao que fica denegado o direito a recorrer em liberdade - consoante fundamentação supra.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, do CPP), em virtude da ausência de pedido expresso da acusação, a empecer o necessário contraditório a respeito.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Contudo, a respectiva exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da dicção conjunta dos arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC, pois ora lhe concedo o benefício da assistência judiciária gratuita.

Intime-se a vítima do teor deste julgado (art. 201, § 2º, do CPP).

Expeça-se certidão de honorários em favor do nobre patrono nomeado no valor máximo previsto na tabela vigente.

Considerando que as partes expressamente desistiram da interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e na sequência: (a) lance-se o nome do réu no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral deste acusado para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (c) oficie-se ao IIRGD para cadastro dos antecedentes; (d) expeça-se a documentação necessária para a execução das penas; e (e) remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo das multas, intimando-se, em seguida, o acusado para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (art. 50 do CP).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Embu das Artes, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA